

0026806-68.2019.8.26.0564

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... a função de Eleiton na gerência do tráfico de drogas. Todavia, não se juntou aos autos qualquer mensagem ou diálogo travado por ele nesse sentido.

Com efeito, não há absoluta certeza de que ele integrasse organização criminosa ou tenha se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, não havendo provas suficientes para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0026806-68.2019.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026806-68.2019.8.26.0564

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Ferreira de Moura Salomé

Justiça Gratuita B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

LEONARDO FERREIRA DE MOURA SALOMÉ (vulgo "Saci" e "Leozinho"), IRANILDO ANDRADE DIAS (vulgo "Vando"), ELEITON DOS SANTOS GOMES (vulgo "Gordinho"), THIAGO OLIVEIRA DO CARMO (vulgo "TH"), PAULO DA SILVA COSTA, LUCAS SOUZA E SILVA, MAILA COELHO DE FRANÇA, MARTA MARIA DE PAIVA SILVA ("vulgo "Ruiva") e CARMITA CORDEIRO FERREIRA NETA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 2º, "caput", e parágrafos 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, e no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, e GABRIEL APARECIDO BALBINO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 2º, "caput", e parágrafos 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, e no artigo 35 e artigo 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06. Recebida a denúncia nos autos nº 1500764-86.2019.8.26.0537, foi decretada a prisão preventiva de Iranildo, Eleiton, Leonardo, Thiago, Paulo, Lucas, Maila e Marta (fls. 278/279).

Desmembrados estes autos a partir de fls. 608 dos autos do processo nº 1500764-86.2019.8.26.0537, em relação aos acusados Leonardo Ferreira de Moura Salomé e Carmita Cordeiro Ferreira Neta, conforme certidões de fls. 01 e 210, os réus foram citados por edital (fls. 205/207) e determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 217).

Constituído defensor pelo acusado Leonardo (fls. 239/240), retomado o andamento deste feito e determinado o desmembramento em relação à acusada Carmita (fls. 242), foi apresentada resposta à acusação (fls. 245/246 - Leonardo). Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 247).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas policiais comuns, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, prejudicado o interrogatório do acusado, que deixou de comparecer em juízo e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Encerrada a instrução processual, nos termos da manifestação das partes, percebe-se que realmente inexistem elementos que permitam seja prolatado um decreto condenatório, uma vez que, em que pese a materialidade delitiva estar amplamente demonstrada, a autoria é duvidosa.

Isso porque as testemunhas Filipe de Moraes, delegado de polícia, Marcelo, Rafael e David, policiais civis, ao serem ouvidas em juízo, não comprovaram a participação do acusado Leonardo nos crimes pelos quais foi denunciado.

Ao serem ouvidas nesta audiência, todas fizeram menção a conversas interceptadas dando conta de que o acusado Leonardo assumiu a função de Eleiton na gerência do tráfico de drogas. Todavia, não se juntou aos autos qualquer mensagem ou diálogo travado por ele nesse sentido.

Com efeito, não há absoluta certeza de que ele integrasse organização criminosa ou tenha se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, não havendo provas suficientes para caracterização dos crimes que lhe são imputados, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado deve ser absolvido.

Outro não é o entendimento de nossos Tribunais:

"A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se" (RT 714/357 e 358).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ap. 162.055, TACrimSP, Rel. Goulart Sobrinho).

Destarte, diante da fragilidade do contexto probatório e havendo sérias dúvidas a respeito da autoria do crime, impõe-se o desfecho de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, para absolver o acusado LEONARDO FERREIRA DE MOURA SALOMÉ, qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia (artigo 2º, "caput" e parágrafos 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, e no artigo 35 da Lei nº 11.343/06), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o decreto absolutório, havendo prisão preventiva decretada, expeça-se contramandado de prisão.

Não há custas a serem recolhidas ante o decreto absolutório.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA